***Câu hỏi 6(1 điểm):*** Anh chị chọn phương án giải quyết nào trong các phương án sau? Tại sao?

a) Luật sư đặt câu hỏi và giải thích khéo léo để Phong trình bày lý do khai những tình tiết khác với lời khai tại cơ quan điều tra.

b) Đề nghị Hội đồng xét xử hoãn phiên tòa xác minh lại lời khai của Phong

c) Sử dụng lời khai có lợi cho Phong tại cơ quan điều tra, đối chiếu, phân tích đánh giá những tình tiết trong lời khai của Phong tại toà làm căn cứ bào chữa cho Phong.

d) Phương án khác

**Tình tiết bổ sung**

Tại phiên tòa sơ thẩm, trong phần luận tội, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận H cho rằng: Cáo trạng ngày 1/8/2006 của Viện kiểm sát nhân dân quận H truy tố Nguyễn Nam Phong về "Tội dâm ô đối với trẻ em" theo Khoản 1 Điều 116 BLHS là chưa đúng tội danh, lẽ ra phải truy tố Nguyễn Nam Phong về "Tội hiếp dâm trẻ em" theo Khoản 1 Điều 112 BLHS mới đúng pháp luật. Vì vậy, đề nghị Hội đồng xét xử trả hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân quận H để điều tra bổ sung.

***Câu hỏi 7(1,5 điểm):*** Anh (chị) đối đáp như thế nào với Đại diện VKS?

**Tình tiết bổ sung**

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân quận H ra bản án sơ thẩm xử phạt Nguyễn Nam Phong 07 năm tù về "Tội hiếp dâm trẻ em" theo Khoản 1 Điều 112 BLHS.

***Câu hỏi 8(1 điểm):*** Anh (chị) hãy giúp Nguyễn Nam Phong viết đơn kháng cáo ?

**Tình tiết bổ sung**

Ngày 09/10/2006, Toà Phúc thẩm TAND TP H ra Quyết định đưa vụ án ra xét xử vào ngày 20/10/2006 và gửi cho luật sư và bị cáo Nguyễn Nam Phong. Tuy nhiên, do bị cáo Phong vừa bị ốm dậy nên đề nghị luật sư tìm cách hoãn phiên toà phúc thẩm để có thêm thời gian phụ hồi sức khoẻ.

***Câu hỏi 9(1 điểm):*** Anh (chị) sẽ chọn phương án nào để có thể có nhiều thời gian nhất chuẩn bị cho phiên toà?

a) Soạn ngay Công văn đề nghị hoãn phiên toà gửi đến TAND TP Hà Nội với lý do thời hạn thông báo mở phiên toà không đảm bảo quy định tại Điều 242 BLTTHS;

b) Chờ đến ngày Toá án mở phiên toà xét xử Phúc thẩm và đề nghị hoãn phiên Toà với lý do như trên.

c) Phương án khác

**Tình tiết bổ sung**

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 20/10/2006, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố H ra bản án phúc thẩm tuyên hủy bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại theo trình tự sơ thẩm về "Tội dâm ô đối với trẻ em" .

***Câu hỏi 10(1 điểm):*** Anh (chị) có đồng ý với quyết định của bản án phúc thẩm không và chọn phương án giải quyết nào sau đây? Tại sao?

a) Giúp Phong viết đơn khiếu nại đề nghị kháng nghị theo trình tự Giám đốc thẩm huỷ bản bán phúc thẩm.

b) Với tư cách luật sư bào chữa cho Phong viết bản kiến nghị của luật sư đề nghị kháng nghị theo trình tự Giám đốc thẩm huỷ bản bán phúc thẩm.